

検察官の公訴に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする

ア. 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

イ. 検察官は、立証の難易等諸般の事情を考慮し、一罪を構成する行為の一部を起訴することができる。

ウ. 公訴の取消しは、公判期日における冒頭手続終了後にあっては、被告人の同意を得なければその効力を生じない。

エ. 公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときは、犯罪事実につき新たに重要な証拠を発見した場合であっても、同一事件について更に公訴を提起することはできない。

オ. 検察官が公訴の提起と同時にする即決裁判手続の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これを行うことができない。

1. ア ウ 2. ア オ 3. イ エ 4. イ オ 5. ウ エ

No134	公 訴	正答率
H24-26	正 解	98%
	5	

ア 正しい

248条。犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる（起訴便宜主義）。その趣旨は、犯罪の個別事情を考慮することにより実質的な公平をもたらしとともに、犯罪の予防、特に特別予防の効果を発揮し犯罪者に前科者としてのレッテルを貼ることなく更生の機会を与えることができ、さらに検察庁・裁判所が重要事件の捜査公判に集中できることにある。

イ 正しい

最決昭59.1.27。本記述では、立証の難易等諸般の事情を考慮した一罪の一部起訴が許されるかが問題となる。判例は、「選挙運動者たる乙に対し、甲が公職選挙法221条1項1号所定の目的をもって金銭等を交付したと認められるときは、たとえ、甲乙間で右金銭等を第三者に供与することの共謀があり乙が右共謀の趣旨に従いこれを第三者に供与した疑いがあつたとしても、検察官は、立証の難易等諸般の事情を考慮して、甲を交付罪のみで起訴することが許される」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、当事者主義の下では、検察官に審判対象の設定権が与えられていることや検察官に広い訴追裁量（248条）が与えられていることを挙げている。よって、立証の難易等諸般の事情を考慮した一罪の一部起訴は許される。

ウ 誤っている

257条。公訴は、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができる。検察官による公訴の取消しを認めるのは、起訴便宜主義を採ることの当然の帰結である。また、公訴を取り消しうる時期が制限されるのは、いったんなされた裁判の効力を検察官の意思によって覆すことは妥当でないからである。そして、公訴の取消しについて、被告人の同意を得ることが必要な旨の規定はない。

エ 誤っている

339条1項3号、340条。公訴が取り消されれば、決定で公訴が棄却される（339条1項3号）。この場合、再度の公訴提起の可否につき、公訴取消後犯罪事実につき新たに重要な証拠を発見した場合に限り、同一事件について更に公訴を提起することができる（340条）。その趣旨は、現行法における捜査の困難性から訴追側に配慮を示して、一定限度の再起訴を許容することにある。

オ 正しい

350条の16第2項、第1項。即決裁判手続の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これを行うことができない。これは、即決裁判手続においては、証拠調べが簡略な手続により行われ、事実誤認を理由とする控訴が制限されていることなどによる。

以上により、誤っている記述はウとエであり、したがって、正解は肢5となる。